応用情報技術者試験　ストラテジ系　No.23

法務

知的財産権・セキュリティ関連法規・労働関連・取引関連法規・その他の法律・ガイドライン・技術者倫理・標準化関連

目次

1. 23-1 知的財産権（8語）
2. 23-2 セキュリティ関連法規（6語）
3. 23-3 労働関連・取引関連法規（8語）
4. 23-4 その他の法律・ガイドライン・技術者倫理（6語）
5. 23-5 標準化関連（6語）
6. まとめ

23-1 知的財産権 まとめ表

産業財産権		
権利	**守るもの**	**期間**
特許権	発明	出願から20年
実用新案権	考案（物の形などの工夫）	出願から10年
意匠権	デザイン	出願から25年
商標権	マーク・名前	登録から10年（更新可）

23-1 知的財産権 権利

著作権
Copyright

思想や感情を創作的に表現したものを守る権利

ポイント 作ったときに自動で発生。プログラムは守られるが、アルゴリズム・言語・規約は守られない

著作者人格権
Moral Rights

公表権・氏名表示権・同一性保持権

ポイント 他人に譲ることはできない

職務著作
Work Made for Hire

会社の発意で社員が職務として作り、会社名で公表したものは、原則として会社が著作者になる

請負と著作権
Copyright in Contracting

請負で作ったプログラムの著作権は、契約で決めていなければ作った側（受託者）に残る

産業財産権
Industrial Property Rights

特許権・実用新案権・意匠権・商標権

ポイント 特許庁に出願し登録して発生する

不正競争防止法
Unfair Competition Prevention Act

営業秘密の不正な取得、有名な表示のまね、ドメイン名の不正な取得などを禁止する法律

ポイント 営業秘密の3要件は秘密管理性・有用性・非公知性

23-1 知的財産権 権利

限定提供データ
Shared Data with Limited Access

会員などに限って提供する、管理されたデータ

ポイント 不正競争防止法で守られる

クロスライセンス
Cross License

企業どうしが、お互いの特許の使用を認め合うこと

23-2 セキュリティ関連法規 法律

サイバーセキュリティ基本法
Basic Act on Cybersecurity

サイバーセキュリティの基本理念と、国などの責務を定めた法律

不正アクセス禁止法
Unauthorized Computer Access Act

他人のIDとパスワードで侵入すること、IDなどを不正に取得・提供すること、フィッシングサイトを作ることなどを禁止

個人情報保護法
Act on the Protection of Personal Information

個人情報を扱う事業者の義務を定めた法律

ポイント 要配慮個人情報は本人の同意が必要。仮名加工情報・匿名加工情報の制度がある。漏えいなどは個人情報保護委員会に報告

刑法
不正指令電磁的記録に関する罪・電子計算機使用詐欺罪など

ウイルスの作成・提供、コンピュータを使った詐欺などを罰する

プロバイダ責任制限法
情報流通プラットフォーム対処法

ネット上の権利侵害に対するプロバイダの責任の範囲と、発信者の情報の開示を定めた法律

特定電子メール法
Act on Regulation of Transmission of Specified Electronic Mail

広告メールを送るには、あらかじめ相手の同意が必要（オプトイン）とする法律

23-3 労働関連・取引関連法規 まとめ表

契約と指揮命令		
契約	**指揮命令**	**責任**
労働者派遣	派遣先	雇用は派遣元
請負	請負事業者	仕事の完成
準委任	受任者	作業を適切に行う（成果完成型もある）

23-3 労働関連・取引関連法規 労働と取引

労働基準法
Labor Standards Act

労働条件の最低の基準を定めた法律

ポイント 時間外労働には36協定が必要。裁量労働制・フレックスタイム制もここで定める

労働者派遣法
Worker Dispatching Act

派遣元が雇用し、派遣先が指揮命令する

ポイント 二重派遣は禁止。派遣先が派遣される人を事前に面接することも原則禁止

偽装請負
Disguised Contracting

請負契約なのに、発注者が作業者に直接指揮命令している状態

ポイント 違法

下請法
Subcontract Act

親事業者が下請事業者に対して、支払いの遅れや不当な値引きなどをすることを禁止

ポイント 支払いは受け取りから60日以内

民法の契約不適合責任
Liability for Non-conformity

引き渡したものが契約の内容に合わないとき、売主や請負人が追完・代金減額・損害賠償などの責任を負う

ポイント 知ったときから1年以内に通知

電子契約・電子署名法
Electronic Signatures Act

本人による電子署名があれば、電子文書も正しく作られたものと推定される

23-3 労働関連・取引関連法規 労働と取引

独占禁止法
Antimonopoly Act

私的独占・不当な取引制限（カルテル）・不公正な取引方法を禁止する法律

PL法
製造物責任法 / Product Liability Act

製品の欠陥による損害を、製造者が過失がなくても賠償する責任

ポイント ソフトウェアだけでは対象外だが、組み込まれた製品は対象

23-4 その他の法律・ガイドライン・技術者倫理 ルールと倫理

コンプライアンス
Compliance

法令や社会の規範を守ること

公益通報者保護法
Whistleblower Protection Act

法令違反を通報した労働者を、解雇などの不利な扱いから守る法律

情報公開法
Information Disclosure Act

行政機関がもつ文書の開示を、誰でも請求できるようにした法律

AI事業者ガイドライン
AI Guidelines for Business

AIを開発・提供・利用する事業者が守るべき考え方を国が示したもの

ポイント 人間中心・安全性・公平性・透明性など

技術者倫理
Engineering Ethics

技術者が公衆の安全や利益を優先して行動するための考え方

デジタル社会形成基本法
Basic Act on the Formation of a Digital Society

デジタル社会をつくる基本方針と、デジタル庁の設置を定めた法律

23-5 標準化関連 標準

ISO・IEC・ITU
International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission / International Telecommunication Union

ISOは工業全般、IECは電気・電子、ITUは電気通信の国際標準化機関

JIS
Japanese Industrial Standards

日本産業規格

Japanese＝日本の／Industrial＝産業の／Standards＝規格

フォーラム標準
Forum Standard

関係する企業が集まった団体（フォーラム）で決めた標準

IEEE・IETF・W3C

IEEEはLANの規格（802シリーズ）など、IETFはインターネットの技術（RFC）、W3CはWebの技術（HTML・CSSなど）を標準化

デファクトスタンダード・デジュールスタンダード
De facto / De jure Standard

デファクトは市場で事実上の標準になったもの、デジュールは標準化機関が正式に決めたもの

QRコード・JANコード
QR Code / JAN Code

QRコードは縦横に情報を持つ2次元コード、JANコードは商品を識別する1次元のバーコード

まとめ この分野で覚える用語

小分類	用語
23-1 知的財産権	著作権・著作者人格権・職務著作・請負と著作権・産業財産権・不正競争防止法・限定提供データ・クロスライセンス
23-2 セキュリティ関連法規	サイバーセキュリティ基本法・不正アクセス禁止法・個人情報保護法・刑法・プロバイダ責任制限法・特定電子メール法
23-3 労働関連・取引関連法規	労働基準法・労働者派遣法・偽装請負・下請法・民法の契約不適合責任・電子契約・電子署名法・独占禁止法・PL法
23-4 その他の法律・ガイドライン・技術者倫理	コンプライアンス・公益通報者保護法・情報公開法・AI事業者ガイドライン・技術者倫理・デジタル社会形成基本法
23-5 標準化関連	ISO・IEC・ITU・IEEE・IETF・W3C・JIS・デファクトスタンダード・デジュールスタンダード・フォーラム標準・QRコード・JANコード